



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

אלבויס יהודית	1	תובעים/נתבעים שכנגד
אלבויס אברהם	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד יואב אבן ו/או עינת כהן הבנקים 3, חיפה טל': 046071610 פקס: 046071601		
נגד		
פרן דרור	1	נתבעים/תובעים שכנגד
פרן ורד רוזי	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד דן זוהר פליים 2 (בניין אשל), חיפה טל': 04-8522385 פקס: 04-8522438		

פסק דין

1. לפני תביעה ותביעה שכנגד. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעים להרוס בנייה שבנו בין דירתם לבין גבולה המערבי של החלקה הכוללת: בניית קונסטרוקציית פלדה ועליה דק, ספסלים, אדניות וגדר, להרוס בניה שבנו בין דירתם לבין גבולה הדרומי של החלקה, לסלק ידם מחלל בנוי המצוי מתחת לדירתם ולפנות משטחי עץ שפוזרו על ידם בחצר הבית, ליתן צו מניעה שיאסור עליהם לשתול בחצר הבית צמחיה ללא הסכמת התובעים, להורות להם לפנות מחצית משטח המחסן המשותף המצוי בקומת המסד של הבית ומהווה רכוש משותף על מנת לאפשר לתובעים לעשות בו שימוש דומה, ולהורות להם לסלק מצלמות שהציבו ברכוש המשותף. עניינה של התביעה שכנגד בשאלה האם יש להורות לנתבעים שכנגד לשלם לתובעים שכנגד את הסך של 9,500 ₪ בעבור השתתפות בעלות תיקון יסודות הבית, האם יש לאפשר לתובעים שכנגד לבנות פרגולה ושער בכניסה משד' הנשיא ולחייב את הנתבעים שכנגד במחצית עלות הקמתו.
2. הבית המשותף מושא ההליך נמצא בשד' הנשיא 94, חיפה, ומזוהה כחלקה 12 בגוש 10812 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). הבית מורכב ממבנה אחד בן 3 דירות. התובעים הם בעלים של שתי דירות, תתי חלקות 2 ו-3 המצויות בקומה הראשונה של הבית (להלן: "אלבויס"), והנתבעים הם בעלים של דירה אחת, תת חלקה 1 המצויה בקומת הקרקע של הבית (להלן: "פרן").
3. בדיון שהתקיים ביום 11.2.21 צמצמו אלבויס את תביעתם והסכימו למחוק מכתב התביעה סעד נוסף שהיה כלול בה שעניינו עוגמת נפש ואובדן הנאה (ראו עמ' 2 שורות 33-34 לפרוטוקול הדיון מיום 11.2.21) ועל כן אני מורה על מחיקתם מכתב התביעה.

טענות התביעה וההגנה שכנגד-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. על אף התנגדותם הנחרצת של אלבויים השתלטו פרן על הגינה המשותפת וסיפחו אותה לדירתם על ידי בניית דק על גבי קונסטרוקציית פלדה שיצרה הגבהה בגובה של 1.2-1.5 מ' מפני הקרקע הטבעית, בכדי לאפשר להם יציאה מסלון ביתם ישירות למשטח הדק וזאת בהיעדר הרוב הדרוש לכך בחוק המקרקעין וללא קבלת היתר בניה כחוק.
5. פרן השתלטו על חלק נוסף של הגינה והפכו אותו למגרש כדורגל מאולתר לשימושם, וכן השתלטו על קטע גינה בחזית הבניין על ידי בניית ערוגות והכנה לנטיעת עצים וצמחיה.
6. בנוסף, הציבו הנתבעים מצלמות סביב כל הגינה ההיקפית המהווה רכוש משותף באופן שפוגע באלבויים וללא הסכמתם.
7. בניית קונסטרוקציית הפלדה והדק הביאה להוצאת שטח של עשרות מ"ר מהרכוש המשותף והצמדתו לשימושם של פרן ללא הסכמת אלבויים.
8. בניית משטח הדק נעשתה מעל מערכת הביוב והניקוז המרכזית של הבית באופן שלא מאפשר גישה לבריכות אלה לצרכי תחזוקה שוטפת.
9. ניכוס שטחים מהגינה המשותפת מונעת מאלבויים לעשות שימוש וליהנות מהגינות אשר הפכו להיות שטח פרטי ומגרש כדורגל פרטי לילדיהם.
10. פרן מאחסנים במחסן המשותף בבית מיטלטלין בהיקף העולה על חלקם היחסי בו, ומונעים מאלבויים גישה למיטלטלין המשמשים אותם ומאוחסנים בו, ועל כן יש להורות להם לצמצם את היקף השימוש במחסן.
11. לאור העובדה שפרן מנכסים חלקים נרחבים של החצר לשימושם הייחודי, ומאחסנים בה חפצים ומיטלטלין פרטיים נמנעת מאלבויים שימוש בה ויש להורות להם לסלק ידם ממנה.
12. באשר לתביעה שכנגד, מעולם לא התגלה ליקוי ביסודות הבניין והם לא שופצו ע"י מי מהצדדים. מדובר בעבודות שביצעו פרן בדירתם כחלק משיפוץ הכניסה לביתם.
13. אין להתיר לפרן לבנות את הפרגולה מעל הדק, כפי שעתרו בתביעה שכנגד, והמפקח על רישום מקרקעין אינו גורם תכנוני העוסק במתן היתרי בניה.
14. השער שפרן מבקשים לקבל אישור להקמתו במסגרת התביעה שכנגד אינו שער כניסה לבית המשותף כי אם שער כניסה לחלק מהחצר המשותפת. שער זה אינו נחוץ ואין לאפשר להם להקימו.

טענות ההגנה והתביעה שכנגד-

15. עסקינן בתביעת סרק הנובעת מסכסוך שכנים שמקורו ברצון התובעים לכפות על הנתבעים ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין.
16. בשנת 2009 נתנו הצדדים הסכמות הדדיות לבניה, כל צד למשנהו. אלבויים נתנו הסכמתם לבקשה להיתר בניה שהגישו פרן אשר כללה, בין היתר, פתח יציאה לחצר והגבהה פני הקרקע בחצר באמצעות מילוי אדמה גננית לגובה מפלס רצפת דירתם. ההסכמה ניתנה באמצעות חתימה על תוכנית הבקשה להיתר הבניה. כנגד הסכמה זו קיבלו אלבויים הסכמה לתוכנית הבניה שלהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. הגבהת פני הקרקע איננה גוזלת זכויות בניה מאחר שזכויות הבניה בהתאם להוראת 3.1 לתקנון המוסכם שנרשם לבית הוקנו לדירת פרן בצורה רחבה ביותר "זכויות הבניה מכל סוג שהוא..." וכן "זכויות אחרות למיניהן". יתירה מכך, בהתאם להוראות התקנון רשאים הנתבעים לספח לעצמם שטח משותף, שאינו בהכרח בגג המבנה (שכן בסעיף 3.3 לתקנון נרשם: "או בכל מקום אחר") ואף לבנות בו בניה של ממש כדוגמת הוספת חדר. מקל וחומר ברור כי הם רשאים גם לספח שטח זה לצורך בנייה פעוטה יותר דוגמת בניה של רצפת דק, שכן לא מתקבל על הדעת לטעון כי פרן לא יהיו רשאים לבנות דק במקום שבו הם רשאים לבנות חדר.
18. לאור העובדה שהנתבעים היו שותפים לניסוח התקנון, בעוד שהנתבעים רכשו את דירתם בכפוף לתקנון קיים, יש להחיל על התובעים את כלל הפרשנות כנגד המנסח הקבוע בסעיף 25(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים").
19. על אף העובדה שהתקנון המוסכם הקנה לפרן את הזכות לספח שטח מהרכוש המשותף לשימושם, יש בכוונתם לאפשר שימוש בו גם לאלבויים.
20. בדק שבנו פרן יש פתח המאפשר גישה למערכת הביוב המצויה תחתיו, ונהיר כי כיסוי מערכת הביוב על ידי דק משפר ומשביח את הנכס.
21. פרן לא הקימו מגרש כדורגל בחצר הבית, אלא רק הניחו דשא סינטטי במקום שבעבר היה מוזנח. אלבויים סירבו להשתתף בעלויות הגינה והגינות במטרה לפגוע בפרן שכל רצונם היה שהכניסה לביתם תהיה אסתטית.
22. בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם היו רשאים פרן לבצע את עבודות הגינון כפי שעשו.
23. המצלמות שהוצבו אינן פונות לאזור הדירה של אלבויים והן חיוניות לצרכי אבטחה.
24. פרן אינם משתמשים ביותר מאשר מחצית גודל המחסן בהתאם לזכות שהוקנתה להם בסעיף 7 לתקנון המוסכם.
25. יש לחייב את אלבויים בהוצאות התיקון של יסודות הבניין בסך של 9,500 ₪ בעקבות בעיית רטיבות שהתגלתה בביתם של פרן, הנובעת מכשלים וליקויים ביסודות הבניין.
26. יש להצהיר כי פרן רשאים להקים פרגולה מעל הדק שבנו.
27. יש לאפשר לפרן להקים שער כניסה לבית המשותף בחזית הבניין לכיוון שד' הנשיא וכן לחייב את אלבויים לשאת במחצית מעלות הקמתו.

ההליכים בתיק-

28. ביום 8.7.21 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. בחזית הצדית של הבית לכיוון מערב בנו פרן משטח דק נישא באוויר בגובה של למעלה ממטר אשר תחום בגדרות מכל עבריו (להלן: "משטח הדק"). לפרן קיימת יציאה ישירה מדירתם אל משטח הדק. בחלקו הצפוני של משטח הדק קיימות מדרגות אשר מובילות מחצר הבית אליו, ובחלקו הדרומי של משטח הדק קיימות מדרגות אשר מובילות ממשטח הדק אל החצר המצויה בעורף הבית. בין המדרגות למשטח הדק מפרידים שערים אשר לא היו נעולים במועד הביקור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. מעל חלק ממשטח הדק הותקנו קורות עץ שאמורות להוות בסיס לפרגולה שפרן מבקשים להקים מעל חלק ממשטח הדק (להלן: "הפרגולה").
- ג. לחצר המצויה בעורף הבית ניתן להגיע דרך מעבר במשטח הדק (עליה במדרגות מהחצר הקדמית לדק, מעבר בדק וירידה במדרגות בחלקו הדרומי של מטח הדק).
- ד. היות שמשטח הדק הותקן בגובה של למעלה ממטר מעל מפלס הקרקע הטבעית בחלקה, הוא קוטע את רצף החצרות בהיקף הבית והמעבר מהחצר הקדמית לחצר בעורף הבית אפשרי רק באמצעות מעבר ע"ג משטח הדק.
- ה. על גבי משטח הדק מאוחסן מנגל גדול מימדים שכולל משטחי עבודה, וכן נמצאים בו שולחן וספסלים בנויים המשמשים את פרן. כמו כן פרן התקינו תאורה מעליו.
- ו. על מנת שלא תמנע הגישה לשוחות הביוב המצויות מתחת למשטח הדק התקינו פרן פלטת עץ מתרוממת אשר דרכה ניתן לרדת את הקרקע המצויה תחת משטח הדק ולהגיע דרכה אל שוחות הביוב לצורך טיפול בהן.
- ז. בחצר בעורף הבית התקינו פרן משטח דשא סינטטי, והופניתי לשני שערי כדורגל שנמצאו בסמוך.
- ח. בקומת המסד של הבית בחלקו הדרומי של המבנה קיים מחסן משותף (הוגדר כמקלט במסמכי הרישום) אשר משמש לאחסון מיטלטלין פרטיים של הצדדים להליך. אלבויים מאחסנים מיטלטלין בחלקו המערבי של המחסן ופרן ביתרת שטחו. היות שדלת המחסן מותקנת בחלקו הדרום מזרחי של המחסן התרשמתי כי הגישה למיטלטלין של אלבויים מוגבלת ע"י מיטלטלין של פרן.
29. מטעם התביעה הוגש תצהיר עדות ראשית של התובעת מס' 1, הגב' יהודית אלבויים. ומטעם ההגנה הוגש תצהיר עדות ראשית של הנתבע מס' 1, מר דרור פרן. בדיון שהתקיים ביום 29.6.21 נחקרו המצהירים על תצהיריהם. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

30. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה ולדחות את התביעה שכנגד, הכול כפי שיפורט להלן.

משטח הדק והמדרגות-

31. לב ליבו של התיק הם שינויים שביצעו פרן ברכוש המשותף כמפורט לעיל. הנה כי כן אבחן מה הן דרישות הדין ביחס לשינויים המבוצעים ברכוש המשותף.
32. ככלל, לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף נדרש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החל על הבית וקובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

33. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

34. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן ה"מ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".**

35. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998): **"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".**

36. אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002):

"...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית".

37. אין בידי להלום, שבניית משטח דק קבוע בחצר הבית בגובה של כ-1 מ' מעל גובה פני הקרקע הטבעית על גבי קונסטרוקציית פלדה, הכוללת בניית מדרגות עליה וירידה אליו וגדרות בהיקפה ניתן לראותם כשימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. עסקינן בשינויים פיסיים משמעותיים וקבועים ברכוש המשותף, ונראה כי הם תואמים את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי ומשכך טעונום הסכמת האסיפה הכללית.

38. בביקורי במקום מצאתי כי פרן ביצעו שינויים ניכרים ברכוש המשותף באמצעות בניית משטח הדק, שהביאו לכך שהמעבר שהיה קיים בין כל חלקי החצר המקיפה את הבית נחסם, ויש הכרח לעלות למשטח הדק ולרדת מעברו האחר על מנת להגיע לחצר האחורית ולמחסן בעורף החלקה.

39. יתירה מכך, בביקורי התרשמתי כי אפילו יוותרו השערים המובילים אל משטח הדק לא נעולים, בנייתו במתכונת כפי שנבנה, כשהוא מגודר ותחום מכל עבריו וכולל פתח יציאה מדירת פרן אליו, מהווה תפיסת חזקה ייחודית בשטח משותף, וספק אם יהיו בעל דירה אחר בבית להיכנס אליו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ללא שיחוש כי הוא מסיג גבול בשטח פרטי. הנה כי כן נכון, לטעמי, להחיל על שינויים אלו את הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין הקובע:

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

40. בבית המשותף קיימות 3 דירות, אשר שתיים מהן בבעלות אלבויים. בין אם נדרשת הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית, ובין אם נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות להוצאת חלק מהרכוש המשותף לצורך הצמדתו לדירת פרן, יש לבחון האם אלבויים נתנו הסכמתם לשינויים שביצעו פרן ברכוש המשותף.

חתימת אלבויים על תוכנית היתר הבניה-

41. פרן טענו כי אלבויים נתנו להם הסכמה מפורשת לשינויים שביצעו. לראיה הגישו פרן את תוכנית הבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידם בשנת 2009, סומנה כמוצג נ/1 (להלן: "התוכנית"). בתיאור הבקשה מצוין: **"בקשה לתוספת מ.מ.ד, פיתוח שטח, וחניה ליגליזציה (בקשה) לשינוי פתחים, סגירת מרפסות והוספת שטח ח. כביסה"**. בתוכנית מתנוססת חתימתם של אלבויים מעל תוכנית קומת הקרקע באופן שלא יכולה להיות מחלוקת על כך שהם נתנו הסכמתם לשינויים המודגמים באותה תוכנית.

42. הגב' אלבויים העידה כי עת חתמו על התוכנית הם סברו כי מדובר בפתח אור בלבד ולא בדלת יציאה של ממש לחצר, ראו עדותה בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 29.6.21 (להלן: "הפרוטוקול"). שורות 15-17. לא שוכנעתי מעדותה זו שכן עיון בתוכנית מעלה כי התבקש בה פתח יציאה מדירת פרן לחצר הצדית ולא רק פתח אור כפי שטענה בעדותה, והדבר עולה בבירור מהתוכנית שכן לצד סימון פתח היציאה רשום **"יציאה"** מה שאינו מותיר מקום לספק כי אלבויים ידעו כי מדובר בפתח יציאה ולא רק בפתח אור. בביקורי במקום התרשמתי כי פתח היציאה הקיים כיום בדירת פרן תואם לפתח היציאה שהודגם בתוכנית.

43. עם זאת, בתוכנית הודגם מילוי של אדמה גננית בסמוך לפתח היציאה החל מפינת הבית הצפונית לכיוון דרום באופן שבין גבול החלקה המערבי לבין אותו שטח מילוי נותר מעבר, אשר רוחבו עפ"י סרגל קנה מידה הוא 1 מ', ואורכו המודגם בתוכנית 7.5 מ'. יוטעם כי רוחבו של המשטח הגנני בתוכנית אמנם נושא כיתוב 4.0 מ', אך מדידה בסרגל קנה מידה מראה כי המידה 4.0 מ' מתייחסת למרחק מפתח היציאה בדירת פרן לחצר ועד גבול החלקה המערבי ולא לרוחבו של המשטח הגנני עצמו, וראו אישור מר פרן בעדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 33-34 כי סוכם על אדמה גננית.

44. בפועל, פרן פתחו פתח יציאה לחצר כמודגם בתוכנית הבקשה להיתר בניה, אך חלף מילוי באדמה גננית והותרת מעבר של 1 מ' בין המילוי לבין גבול החלקה הם התקינו משטח דק נישא באוויר שמידות האורך והרוחב שלו שונות מהמודגם בתוכנית הבקשה להיתר בניה באופן ניכר.

45. השוואת המצב בשטח לתוכנית עליה חתמו אלבויים אינה מותירה מקום לספק, חתימת אלבויים היוותה הסכמה רק למה שהופיע בתוכנית הבקשה להיתר בניה, קרי, למילוי באדמה גננית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתוואי שמופיע בתוכנית הבקשה להיתר בניה: 7.5 מ' אורך ורוחב שמותיר מעבר ברוחב של 1 מ' בין גבול החלקה לבין המילוי.

46. טענה נוספת שהעלו פרן היא שלא נדרשת להם הסכמתם של אלבויים לאור הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית הפוטר מהצורך בקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית לשינויים כגון דא. הנה כי כן, אבחן להלן את הוראות התקנון המוסכם שנרשם.

התקנון המוסכם-

47. ביום 28.10.07 נרשם לבית תקנון מוסכם (להלן: "התקנון" או "התקנון המוסכם") במסגרתו הוצמדו לדירת פרן קרקע לא מקורה בשטח 14 מ"ר שסומן באות א', וגג בשטח של 153.50 מ"ר שסומן באות ב'.

48. בסעיף 3 לתקנון המוסכם הוקנו 2/3 מזכויות הבניה לדירת פרן וה- 1/3 הנותר של זכויות הבניה הוקנה לדירת אלבויים. בסעיף 3.3 לתקנון נקבע כי: **"בעלי יחידה (דירה) מס' 12/1, או מי מטעמם (דירת פרן, הוספה שלי י"ל), יהיו זכאים לממש את זכויות הבניה השייכות להם, כאמור בסעיף 3.1 לעיל, על גג הקומה הראשונה המסומל בתשריט הבית המשותף באות ב' וצבוע בצבע תכלת (להלן: "גג הקומה הראשונה"), או בכל מקום אחר, מבלי שיהיו מחויבים בתשלום עבור הבנייה בגג הקומה הראשונה או ברכוש המשותף..."**

49. בסעיף 3.5 לתקנון נקבע כי: **"בעלי הדירות בבית המשותף נותנים בזאת האחד למשנהו את הסכמתם לבנייה כאמור בסעיפים 3.2, 3.3, ו-3.4 לעיל, ולעניינים המפורטים שם..."**

50. פרן טענו כי סעיף 3 לתקנון המוסכם פוטר אותם מהצורך בקבלת הסכמותיהם של אלבויים לבניה "מכל סוג שהוא" על הגג או בכל מקום אחר. לטענתם, למקרא התקנון ברור כי אם זכויות הבניה הוקנו לדירת פרן בצורה רחבה כל כך פשיטא כי הקמת משטח דק, המהווה בנייה פעוטה, אפשרי גם הוא ללא צורך בקבלת הסכמת אלבויים.

51. עיון בתקנון המוסכם מלמד כי אכן ניתנה בו הסכמה מראש של בעלי הדירות האחד למשנהו לבנייה, ואולם, בסעיף 3.5 לתקנון נקבע כי ההסכמה ההדדית היא לבנייה **"כאמור בסעיפים 3.2, 3.3, ו-3.4 לעיל, ועיון בסעיפים אלו מעלה כי ההסכמה הנתונה בתקנון מראש היא אמנם לבנייה על הגג, או "בכל מקום אחר", אך עסקינן בבנייה שכרוכה בניצול זכויות הבניה שהוקנו לבעלי חלקות משנה 1 ו-2, או כלשון סעיף 3.3: "יהיו זכאים לממש את זכויות הבניה השייכות להם".**

52. בניית משטח דק מהווה שינויים ברכוש המשותף שאינם כרוכים במימוש זכויות בנייה, ואני דוחה את פרשנות פרן כי אם ניתנה להם בתקנון רשות לבנות בכל מקום פשיטא שניתנה להם גם רשות לבנות בנייה פעוטה (כהגדרתם) דוגמת משטח דק בכל מקום ללא הסכמות השותפים לחלקה.

53. ויוטעם, בנייה אשר מממשת זכויות בנייה כפופה לדיני התכנון והבנייה, לרבות לעניין היקף הזכויות הנתונות לכל בעל דירה, המרווחים אותם הוא חייב לשמור מגבולות חלקה, שמירה על חזות הבית וכיוב', כך שהיקף החשיפה של בעלי הדירות כפוף לתב"ע החלה על הבית והוא מוגדר וברור. פרשנות פרן לתקנון המוסכם, כאילו כל בניה מכל סוג שהוא בחלקה פטורה מהצורך בקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית מרחיקה לכת, ואינה עולה בקנה אחד עם לשונו של התקנון המוסכם בו נרשם במפורש כי לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות לבניה כאמור בסעיף 3.2-3.4 ובסעיפים אלו נרשם במפורש כי עניינם **"מימוש זכויות בנייה"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ראו ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (נבו, 3.9.2019); ראו גם ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, פסקה 10 (נבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו", ראו גם ע"א 1536/15 פז חברה נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (נבו, 8.2.2018).
55. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי יש להיצמד ללשון התקנון ממנו עולה כי רק ניצול זכויות בניה כמפורט בסעיפים 3.2-3.4 אינו טעון הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.
56. פרן לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי הקמת משטח הדק מהווה מימוש זכויות בנייה, ועל כן סעיף 3.5 לתקנון, אשר פוטר מהסכמות, לא חל על בנייתו. חיזוק לאמור מוצאת אני בעובדה שפרן החתימו את אלבויים על תוכנית הבקשה להיתר בניה, ללמדך שגם פרן לא חשבו כי התקנון המוסכם פוטר מהסכמות לגבי כל השינויים שנכללו בבקשה להיתר בניה שהגישו.
57. משלא מצאתי כי התקנון המוסכם שנרשם פוטר מהצורך בקבלת הסכמות יתר בעלי הדירות בבית לבניית משטח דק, ממילא נכון להחיל על הקמתו את הוראות חוק המקרקעין, ולפיו על שינויים ברכוש המשותף שאינם מהווים ניצול זכויות בניה חלות הוראות חוק המקרקעין הקובעות כי הוצאות חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה טעונים הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית (סעיף 62 לחוק המקרקעין), ואילו שינויים ברכוש המשותף כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי טעונים הסכמה של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.
58. בשים לב לעובדה שאלבויים הם בעלים של 2 מ-3 דירות בבית, אשר צמודים להם 1/3 חלקים מהרכוש המשותף, לא יכולה להיות באמתחתם של פרן הסכמה בהיקף הנדרש לצורך הצמדה או לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף.
59. הנה כי כן, משבנו פרן משטח דק שאינו תואם למודגם בתוכנית היתר הבניה, 1/1, ומשמצאתי כי התקנון אינו פוטר אותם מקבלת הסכמות להקמתו, מוצאת אני להורות לפרן להרוס את משטח הדק שבנו, ביחד עם המדרגות, השערים והגדרות ולסלק את פסולת ההריסות מחצר הבית בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.
60. בהתאם לתוכנית היתר הבניה, שקיבלה את הסכמת אלבויים, פרן יהיו רשאים למלא אדמה גננית בחזית המערבית של החלקה במידות ובמיקום המודגמים בתוכנית היתר הבניה, ובלבד שלאחר ביצוע העבודות יוותר מעבר ברוחב של 1 מ' בינו לבין גבול החלקה המערבי.
61. ככל שקיימת שוחת ביוב שעוברת בתוואי המיועד למילוי, ידאגו פרן להותיר גישה לשוחה או להעתיקה על חשבונם לתוואי סמוך נגיש.

שתילת צמחים ודשא סינטטי-

62. סעיף 5 לתקנון המוסכם של הבית קובע: "בשטחי הקרקע שאינה מקורה, סביב הבית המשותף יהיו בעלי הדירות רשאים לעשות גינון כגון שתילת דשא, שיחי נוי ועצים למיניהם, וזאת תוך הקפדה על הנקיון בשטחים אלה, ובתנאי שלא יהא בהם הפרעה לשימוש בדירות הבית המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. לאור הוראה זו ובשים לב לכך שלא נטען, וממילא לא הוכח, כי שתילת הצמחים ששתלו פרן בחצרם מהווה הפרעה לשימוש בדירות הבית לא מצאתי להורות להם לעקור צמחים ששתלו בחצר הבית. לאלבויים קיימת זכות דומה מכוח הוראת הסעיף.

64. לא מצאתי גם להורות לפרן לסלק את הדשא הסינטטי שהתקינו בחצר העורפית בבית. לאחר שקיימתי ביקור במקום התרשמתי כי התקנתו מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף שאין עמו תפיסת חזקה ייחודית.

הצבת מיטלטלין בחצרות-

65. בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, "שימוש סביר" הוא כזה שאינו מונע שימוש דומה על ידי אחרים. הנה כי כן, אחסון מיטלטלין ברכוש המשותף אינו יכול להיחשב שימוש סביר שעה שהוא מונע שימוש דומה מאחרים.

66. בנסיבות תיק זה מצאתי כי אחסון המיטלטלין ברכוש המשותף, דוגמת: שולחנות, שערי כדורגל, משטחי עץ וכיו"ב מונע שימוש דומה מאחרים ואינו מהווה שימוש סביר.

67. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על פרן לאחסן מיטלטלין מכל סוג שהוא בחצרות הבית ובקומת המסד. אני מורה לפרן לסלק כל מיטלטלין שהציבו ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. פרן יהיו רשאים להוציא לשטח המשותף שולחן, כסאות, מנגל, שערי כדורגל וכל מיטלטלין מכל סוג שהוא בעת עשיית שימוש ברכוש המשותף לצורך שימושם, ובלבד שמיטלטלין אלו יסולקו מהרכוש המשותף מיד בתום השימוש בהם.

אחסון במחסן-

68. בסעיף 7 לתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע: "ככל שהמקלט לא יישמש למיגון, יוכלו בעלי היחידה (הדירה) 12/1, להשתמש במחצית שטחו לאחסון, בכפוף לכל דין, ובעלי יחידות (דירות) מס' 12/2 ומס' 12/3 יוכלו להשתמש במחצית האחרת של שטח המקלט לאחסון, בכפוף לכל דין".

69. אין מחלוקת בין הצדדים כי המקלט אינו משמש למיגון, וכי הצדדים להליך משתמשים בו ורשאים להשתמש בו לצרכי אחסון.

70. המחלוקת בין הצדדים היא האם השימוש שעושים בו פרן גורם להפרעה לאלבויים או מונע מהם להשתמש שימוש דומה במחסן.

71. לאחר שקיימתי ביקור במקום התרשמתי כי פרן מאחסנים מיטלטליהם בחלק הקרוב לדלת הכניסה של המחסן באופן שמקשה על אלבויים להגיע למיטלטליהם המצויים בחלקו הפנימי יותר של המחסן.

72. לאור זאת, מוצאת אני לקבוע כדלהלן: פרן יאחסנו את מיטלטליהם באופן שיוותר מעבר פנוי ברוחב שלא יפתח מ-70 ס"מ מהדלת ועד לחלק בו מצויים המיטלטלין של אלבויים לצורך מעבר אלבויים לחלקו האחר של המקלט. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

המצלמות-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. סעיף 55 (א) לחוק המקרקעין מורה כי: **"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף"**.

74. מצירוף סעיפים 55 לחוק המקרקעין ו-2 (א) לתקנון המצוי עולה כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע באחר, אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

75. מחד גיסא, מורנו סעיף 2 (א) לתקנון המצוי כי בעל דירה אינו רשאי לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא שקיבל את הסכמת האסיפה הכללית. מאידך גיסא נקבע בפסיקה כי לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648 (1974) נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".

76. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

77. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק ייחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של א. איזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 101.

78. השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלוית זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבן ותפקודן של המצלמות שהתקינו פרן והאם הן פוגעות בפרטיות של אלבויים.

79. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 אוסר על פגיעה בפרטיות. ופגיעה בפרטיות על פי חוק זה היא, בין היתר, **"צילום אדם כשהוא ברשות היחיד"**.

80. בביקור במקום שקיימתי לא הופנית לי לכך שהמצלמות מצלמות את אלבויים בשטח רשות היחיד אלא בשטח המשותף בלבד, ולא הוכח אחרת, ועל כן לא מצאתי כי יש בכך כדי להוות פגיעה באלבויים, ואני קובעת כי התקנת המצלמות, כל עוד הן מצלמות רק ברכוש המשותף, מהווה שימוש סביר.

השתתפות בעלות תיקון היסודות-

81. בתביעה שכנגד עתרו פרן לחיוב אלבויים במחצית עלות תיקון היסודות.

82. בתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע בסעיף 9ב. כי **"בעלי כל יחידה יטפלו על חשבונם בקירות המעטפת של דירתם"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

83. בעוד שפרן טענו כי תיקנו את יסודות הבית ועל כן הם זכאים להשבה מאלבויים, טענו אלבויים כי פרן תיקנו את מעטפת דירתם אותה הם חייבים לתקן לאור הוראת סעיף 9 לתקנון המוסכם, ובהתאם לתקנון המוסכם הם לבדם צריכים לשאת בעלות זו.

84. חלקי הבית המשותף שהם בגדר "רכוש משותף" הוגדרו בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלהלן:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

85. חובתו של כל בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין לאמור:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר."

86. ברגיל נציגות בית משותף היא המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות אחזקה ברכוש המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. סעיפים אלו משתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית והקובע לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."

87. למקרא הסעיף עולה, לכאורה, כי המתווה הנכון, בהינתן שקיים ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק לבעל דירה, הינו פניה לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף כאמור. בהקשר דידן נשאלת השאלה האם בנסיבות מסוימות זכאי בעל דירה לבצע את התיקון בעצמו ולתבוע השבת הוצאותיו?

88. שאלה זו נדונה בפס"ד ע"א 179/84 רוס נ' חפציבה, פ"מ התשמ"ה (3) 418, 420 (1985) כדלהלן:

"האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו, וזאת לאחר שהודיע לנציגות ולבעלי הדירות האחרים על הצורך בתיקונים ואלו נמנעו מעשייתם תוך הזמן שקצב להם, והאם זכאי אותו בעל דירה להחזר הוצאותיו בגין אותו תיקון ברכוש המשותף, או שמא בעל דירה רשאי לעשות תיקונים כאלו ברכוש המשותף, ואם ביצעם לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו."

89. מהו, אפוא, דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף? פס"ד רוס קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

90. סוגיה זו עלתה גם ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 48, קרית אתא, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל (נבו, 14.12.2017), שם אף הוחמרה הדרישה מאת בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המבצע בעצמו תיקונים ברכוש המשותף חלף הנציגות, תוך שנקבע כי קיימת ציפייה שבעל דירה יגיש כנגד הנציגות תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם שיוציא כספים במקומה. וכך נקבע בפסק הדין:

"דרך המלך להתמודדות עם פגם ברכוש המשותף היא באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף, וככל שזו אינה נעתרת לתיקון הפגם – על הדייר לפנות בתביעה למפקח נגד הנציגות, על מנת שיכריע בסכסוך. אם בחר הדייר, במקרה שסירבה הנציגות לתקן, שלא להגיש תביעה למפקח, אלא הוציא מכיסו ותיקן את הפגם בעצמו – אזי על מנת לקבל שיפוי יאלץ לעמוד בנטל להוכיח את התנאים שפורטו לעיל. ובקצרה: ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו לעשות שימוש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון."

91. אבחן להלן את עובדות המקרה שבפניי, לאמור: האם הוכיחו פרן כי פנו אל אלבויים טרם ביצוע העבודות ולא נענו, והאם התקיימו התנאים המצטברים המזכים אותה בהחזר הוצאותיה.

ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו- בהתאם להגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין, אשר נוסחו הובא לעיל, יסודות הבית הם רכוש משותף. בהתאם לסעיף 9 לתקנון המוסכם האחריות לתחזוקת מעטפת הדירות היא על כל בעל דירה למעטפת דירתו. פרן הגישו מסמך שנערך ע"י בעל מקצוע מטעמם בו מצוין כי הוא ביצע טיפול ביסודות הבניין בעקבות חדירת רטיבות, צורף כנספח ז' לתצהיר פרן, אך לא טרחו להביאו לעדות. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 760, 736 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

92. לאור הימנעות פרן מלהביא את בעל המקצוע לעדות מצאתי להעדיף את גרסת התובעת כי העבודות בוצעו במעטפת דירת פרן שבאחריותה לתחזקם ולא ביסודות הבית המשותפים.

93. **פניה לנציגות או לבעלי הדירות בבית טרם ביצוע העבודה-** הגב' אלבויים העידה כי לא היו קיימים ליקויים ביסודות הבית, וכי לא פנו אליה מעולם בדרישות או טענות בנושא, ראו עדותה בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 4-2. מר פרן העיד בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 11 ואילך כי היו פניות קודמות לאלבויים, אך לא הציג כל ראיה לכך. לשאלתו כיצד לא פנה בדרישה בכתב לאלבויים השיב "היה שלום בית". למשמע העדויות הסותרות מצאתי להעדיף את עדות הגב' אלבויים על עדותו של מר פרן בעניין זה, וזאת לאחר שהתרשמתי מחומר הראיות שהוגש לתיק כי מצב היחסים בין הצדדים להליך היה רחוק משלום בית לאחר שהוזמנו ע"י הצדדים שוטרים, הוגשו בקשות להוצאות צווים למניעת הטרדה מאיימת, ואף הייתה קיימת אלימות פיזית של ממש. בנסיבות אלו, אי הצגת אסמכתא לדרישה כאמור מחזקת את גרסת אלבויים כי לא הייתה דרישה כאמור, וראו בעניין גם את דברי ב"כ אלבויים, שלא הוכחו, כי אלבויים שילמו לקבלן של פרן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הסך של 5,500 ₪ אותו נדרשו לשלם בגין חלקם בעלות החלפת צנרת ראשית, אך לא נדרשו לשלם בעבור תיקון היסודות.

94. **דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח** - לא שוכנעתי כי הייתה קיימת דחיפות שלא אפשרה להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין טרם ביצוע העבודות. לא התרשמתי כי המפגעים שהיו קיימים ברכוש המשותף, ככל שהיו קיימים, חייבו תיקון בהול שלא אפשר פניה מוקדמת למפקח על רישום מקרקעין בתביעה.

95. **פגם ברכוש המשותף** – כפי שצויין לעיל, ספק בעיני אם אכן היה קיים פגם ביסודות הבית המהווים רכוש משותף ולא פגם במעטפת דירת פרן אשר עפ"י התקנון המוסכם באחריות פרן.

96. משהגעתי למסקנה כי לא הוכח שהיה קיים פגם ברכוש המשותף ולא הוכחה פנייה מוקדמת לאלבום, לא מצאתי להידרש לשאלת סבירות ההוצאה, האם התיקון היה מחויב המציאות ונאותות הביצוע.

97. סיכום האמור מביאני לכלל מסקנה כי לא הוכחו כל התנאים הנדרשים לשם מתן פסק דין שיורה לאלבום להשיב לפרן את חלקם היחסי של ההוצאות שהוציאו פרן, לטענתם, לתחזוקת יסודות הבית, ומשכך יש לדחות את הדרישה להחזר כספי בתביעה שכנגד.

פרגולה ושער-

98. גם על בניית פרגולה ושער ברכוש המשותף חל סעיף 2(א) לתקנון המצוי הקובע כי נדרשת לכך הסכמת האסיפה הכללית.

99. פרן לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי התכנסה אסיפה כללית וכי ניתנה להם הסכמתה להקמת פרגולה ושער.

100. גם לא שוכנעתי כי קיים צורך בהתקנת השער האמור לרווחת כל בעלי הדירות בבית. הטענה כי חזירי בר פוקדים את האזור ועושים בו שמות נטענה בעלמא ולא הוכחה.

101. לאור האמור, הדרישה להתקין פרגולה ושער ברכוש המשותף נדחת.

סוף דבר-

102. אני מורה לפרן להרוס את משטח הדק שבנו, ביחד עם המדרגות, השערים והגדרות ולסלק את פסולת ההריסות מחצר הבית בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

103. בהתאם לתוכנית היתר הבניה, שקיבלה את הסכמת אלבום, פרן יהיו רשאים למלא אדמה גננית בחזית המערבית של החלקה במידות ובמיקום המודגמים בתוכנית היתר הבניה, ובלבד שלאחר ביצוע העבודות יוותר מעבר ברוחב של 1 מ' בינו לבין גבול החלקה המערבי.

104. ככל שקיימת שוחת ביוב שעוברת בתוואי המיועד למילוי, ידאגו פרן להותיר גישה לשוחה או להעתיקה על חשבונם לתוואי סמוך נגיש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/176/2020, 8/312/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

105. ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר יאסור על פרן לאחסן מיטלטלין מכל סוג שהוא בחצרות הבית ובקומת המסד. אני מורה לפרן לסלק כל מיטלטלין שהציבו ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. פרן יהיו רשאים להוציא לשטח המשותף שולחן, כסאות, מנגל, שערי כדורגל וכל מיטלטלין מכל סוג שהוא בעת עשיית שימוש ברכוש המשותף לצורך שימושם, ובלבד שמיטלטלין אלו יסולקו מהרכוש המשותף מיד בתום השימוש בהם.

106. ניתן בזאת צו עשה אשר מחייב את פרן להעביר את המיטלטלין שלהם המאוחסנים במחסן באופן שיותר מעבר פנוי ברוחב שלא יפתח מ-70 ס"מ מהדלת ועד לחלק בו מצוין המיטלטלין של אלבויים לצורך מעבר אלבויים לחלקו האחר של המקלט. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

107. יתר הסעדים שנתבעו בתביעה נדחים.

108. אני דוחה את התביעה שכנגד.

109. אני מחייבת את פרן בהוצאות אלבויים בגין התביעה והתביעה שכנגד, לרבות, אגרת משפט, שכ"ט עו"ד ושכר בטלת התובעים/הנתבעים שכנגד בסך כולל של 12,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (4.5.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום ל' באב תשפ"א (8.8.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין